

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1176/2532

นางมาลี แสงตะวัน

โจทก์

บริษัทเอ พี เนชั่นแนล อีเล็คทริก จำกัด

จำเลย

นางมาลี แสงตะวัน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ทั้งอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะเป็นอุทธรณ์ข้อกฎหมาย แต่ก็เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า การรับฟังพยานของศาลเป็นการรับฟังพยานที่ยังไม่จบสิ้น ย่อมเป็นข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ขัดกับมาตรา 225 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 93)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2,032.50 บาท และค่าชดเชยจำนวน 29,390 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 39)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์สรุปใจความได้ว่าพยานหลักฐานของจำเลยรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทำร้ายร่างกาย นายชูชีพ วงษ์ทองดีในที่ทำงานเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์ทำร้ายร่างกาย นายชูชีพ วงษ์ทองดี ในที่ทำงานอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์สรุปใจความได้ว่าพยานหลักฐานของจำเลยรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทำร้ายร่างกาย นายชูชีพ วงษ์ทองดีในที่ทำงานเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์ทำร้ายร่างกาย นายชูชีพ วงษ์ทองดี ในที่ทำงานอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-มานอช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ